

“PENERAPAN PERILAKU KONSTITUSIONAL DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA”

Mahda Ansyarul Sidqi 24171088

Program Studi Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran, Universitas Abulyatama

Abstrak

Perilaku konstitusional merupakan wujud nyata kepatuhan warga negara dan penyelenggara negara terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan perilaku tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, tertib, serta berlandaskan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian konstitusi dan konstitusionalisme, menguraikan bentuk-bentuk perilaku konstitusional, menjelaskan fungsi dan peran konstitusi, serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan apabila perilaku konstitusional tidak diterapkan. Penulisan artikel menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perilaku konstitusional dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara, partisipasi dalam kehidupan demokrasi, serta pelaksanaan tugas penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan konstitusi. Sebaliknya, rendahnya kesadaran berperilaku konstitusional berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, konflik sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai konstitusi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta masyarakat yang sadar hukum, demokratis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: konstitusi, konstitusionalisme, perilaku konstitusional, warga negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan berdasarkan hukum, bukan atas kehendak individu maupun kelompok tertentu. Konstitusi menjadi landasan utama dalam mengatur penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dengan warga negaranya.

Di samping itu, Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut mengandung makna bahwa meskipun rakyat memegang kedaulatan tertinggi, pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor konstitusi. Dengan demikian, penerapan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga keutuhan bangsa dan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang adil.

B. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi merupakan seperangkat aturan dasar yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi memuat ketentuan mengenai pembentukan lembaga-lembaga negara, pembagian kewenangan, sistem pemerintahan, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh sebab itu, setiap kebijakan maupun tindakan pemerintah harus sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi agar tercipta kepastian hukum dan keadilan.

Sementara itu, konstitusionalisme merupakan suatu paham yang menempatkan konstitusi sebagai dasar dalam membatasi penggunaan kekuasaan negara. Melalui prinsip ini, kekuasaan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang karena setiap kewenangan yang dimiliki penyelenggara negara harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya konstitusionalisme, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan berlangsung secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

C. Perilaku Konstitusional

Perilaku konstitusional merupakan sikap dan tindakan yang mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Perilaku ini diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesediaan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku konstitusional tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan kesadaran untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penerapan perilaku konstitusional menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, baik masyarakat maupun penyelenggara negara. Bagi masyarakat, perilaku tersebut dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak orang lain, serta partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Di sisi

lain, penyelenggara negara berkewajiban menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan konstitusi tanpa menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Dengan demikian, perilaku konstitusional menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, dan demokratis.

D. Fungsi dan Peran Konstitusi

Konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Berikut merupakan fungsi konstitusi :

1. Menjadi dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara.
2. Mengatur pembagian serta pembatasan kekuasaan antar lembaga negara.
3. Memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara.
4. Menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. Menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Konstitusi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sistem ketatanegaraan. Fungsi konstitusi antara lain :

1. Menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
2. Menjaga keseimbangan kekuasaan melalui prinsip pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
3. Melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan.
4. Menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.

E. Contoh Perilaku Konstitusional

1. Penerapan perilaku konstitusional di lingkungan kampus
 - Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan aturan akademik yang berlaku.
 - Menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab dan menjaga aset milik kampus.
 - Menghormati dosen, tenaga kependidikan, serta sesama mahasiswa tanpa membedakan latar belakang.
2. Penerapan perilaku konstitusional di lingkungan masyarakat
 - Mematuhi peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama.
 - Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong di lingkungan tempat tinggal.
 - Membayar pajak dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Akibat Tidak Adanya Perilaku Konstitusional

Kurangnya penerapan perilaku konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Ketika masyarakat maupun penyelenggara negara mengabaikan konstitusi, aturan hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. Kondisi tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan dalam penegakan hukum, serta munculnya tindakan yang bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat menurun karena hukum tidak lagi dipandang mampu memberikan perlindungan maupun kepastian.

Selain itu, rendahnya kesadaran untuk berperilaku sesuai konstitusi juga dapat mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik sosial lebih mudah terjadi akibat rendahnya penghormatan terhadap aturan dan hak orang lain. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka persatuan masyarakat dapat melemah, penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif, dan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta ketertiban umum akan semakin sulit dicapai. Oleh karena itu, perilaku konstitusional perlu ditanamkan sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang taat hukum dan demokratis.

G. Kesimpulan

Konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui konstitusi, pembagian dan pembatasan kekuasaan negara dapat diatur secara jelas, sekaligus memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara. Keberadaan konstitusi juga menjadi dasar dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konstitusi dan prinsip konstitusionalisme menjadi hal yang penting bagi seluruh warga negara agar kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung secara tertib dan berkeadilan.

Perilaku konstitusional merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Sikap menaati peraturan, menghormati hak orang lain, menjalankan kewajiban sebagai warga negara, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi merupakan beberapa bentuk perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap konstitusi. Sebaliknya, rendahnya kesadaran untuk berperilaku konstitusional dapat memicu berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan

kekuasaan, pelanggaran hukum, konflik sosial, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghormati, dan menerapkan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, adil, demokratis, serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

H. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Sukriono, Didik. 2016. "Membangun Kesadaran Berkonstitusi terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi (Develop a Constitution Awareness to Citizen Constitutional Rights as an Effort to Enforce Constitution Law)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, September 2016, hlm. 273–284.
- Kaelan. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Zahira, F., & Anshori, I. 2023. "Perilaku konstitusional dalam kehidupan bernegara". *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1): 130–132.